市场监管总局办公厅关于印发《食品药品监管领域基层政务公开标准指引》的通知

市监办函〔2019〕1111号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

按照《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发[2017]42号）和全国政务公开领导小组第一次会议部署，市场监管总局制定了《食品药品监管领域基层政务公开标准指引》。现印发给你们，请遵照执行。

市场监管总局办公厅

2019年6月5日

食品药品监管领域基层政务公开标准指引

按照《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发[2017]42号）和全国政务公开领导小组第一次会议工作部署，为推动全国食品药品监管领域基层政务公开标准化规范化，提升基层政务公开和政务服务水平，在总结各县（区、市）市场监管部门试点经验的基础上，特编制《食品药品监管领域基层政务公开标准指引》（以下简称《指引》）。

一、总体要求

开展基层政务公开标准化规范化工作，是运用标准化手段推进政务公开工作的重要举措，对于深化基层政务公开，提高行政效能，建设法治政府、服务型政府，全面提升基层政务公开和政务服务水平，具有重要意义。

本《指引》围绕食品药品监管工作中与群众关系密切的行政行为和服务事项，对基层公开事项及公开标准作出了规范化要求，是对基层试点工作成果的总结、归纳和提升。各级市场监管部门要高度重视基层政务公开工作，充分发挥组织、指导和监督作用，认真抓好本《指引》的贯彻落实，推动本地区食品药品监管领域基层政务公开标准化、规范化水平提升。

二、适用范围

本《指引》适用于县（区、市）及以下食品药品监管领域的基层政务公开工作。公开主体包括县（区、市）及以下市场监管部门以及其他依法履行相关行政管理职能的组织。

三、公开事项与标准目录

《食品药品监管领域基层政务公开标准目录》为表格形式（见附件），明确了食品药品监管基层政务公开 4 个方面 19 类公开事项的公开内容、公开依据、公开时限、公开主体、公开渠道、公开对 象、公开方式和公开层级，提供了开展食品药品监管领域基层政务公开工作的基础性标准框架。各级市场监管部门可在此基础上,结合本地工作实际进行增减、调整，增减、调整的内容与本《指引》一并执行。关于各公开主体的职责划分，应依照本地区、本单位有关市场监管事权划分的规定确定。关于监督检查结果等公开内容，可根据实际，对较易引起社会广泛关注的，作出必要解释和说明。

四、公开工作流程规范

基层政务公开主体要按照决策、执行、管理、服务、结果“五公开”工作要求，注重全过程信息公开。要根据具体事项需要、本地社会公众需求，选择具有针对性的公开渠道，丰富拓展公开渠道和载体。要全面梳理和优化政务公开工作流程，健全工作机制， 明确审查、发布、解读、回应等工作环节，推动各环节有序衔接，对 于复杂的公开事项应编制公开工作流程图。同时，结合实际积极探索工作机制和方式方法创新，进一步推动政策解读、回应关切、 公众参与等工作的标准化规范化，让群众看得到、易获取、好参与、能监督。

附件：食品药品监管领域基层政务公开标准目录

附件：

食品药品监管领域基层政务公开标准目录

序号	公开事项		公开内容（要素）	公开依据	公开时限	公开主体	公开渠道和载体	公开对象		公开方式		公开层级	
	一级事项	二级事项						全社会	特定群体	主动	依申请	县级	乡级
1	行政审批	食品生产经营许可服务指南	适用范围、审批依据、 受理机构、申请条件、申请材料目录、办理 基本流程、办结时限、 收费依据及标准、结果送达、监督投诉渠道等	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理、行政审批相关责任部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点■政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	
2	行政审批	食品生产经营许可基本信息	生产经营者名称、许可证编号、法定代表人（负责人）、生产地址/经营场所、食品类别/经营项目、日常监督管理机构、投	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理、行政审批相关责任部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点■政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	

			诉举报电话、有效期限等										
3	行政审批	药品零售许可服务指南	适用范围、审批依据、 受理机构、申请条件、申请材料目录、办理基本流程、办结时限、 收费依据及标准、结果送达、监督投诉渠道等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理、行政审批相关责任部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点■政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	
4		药品零售许可企业基本信息	经营者名称、许可证编号、社会信用代码、 法定代表人（负责人）、注册地址、经营范围、变更项目等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理、行政审批相关责任部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点■政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	
5	监督检查	食品生产经营监督检查	检查制度、检查标准、检查结果等	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏）	√		√		√	√

				办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》			□精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统						
6	监督检查	特殊食品生产经营监督检查	检查制度、检查标准、检查结果等	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
7		由县级组织的食品安全抽检	检查实施主体、被抽检单位名称、被抽检食品名称、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验机构、检查结果等	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起20个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
8		药品零售/医疗	检查制度、检查标准、检查结果等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务	信息形成或变更之日起	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体	√		√		√	

		器械经营监督检查		公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》《医疗器械监督管理条例》《药品医疗器械飞行检查办法》	20 个工作日内		□公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统						
9	监督检查	化妆品经营企业监督检查	检查制度、检查标准、检查结果等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》《化妆品卫生监督条例》	信息形成或变更之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
10		医疗机构使用药品质量安全监督检查	检查制度、检查标准、检查结果等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	信息形成或变更之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
11		由县级组	被抽检单位名称、抽检产品名	《中华人民共和国政府信息公开条例》	信息形成或变更之日起	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会	√		√		√	

		织的医疗器械抽检	称、标示的生产单位、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验结果、检验机构等	《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》	20 个工作日内		□广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统						
12	行政处罚	食品生产经营行政处罚	处罚对象、案件名称、 违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》	行政处罚决定形成之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	√
13		药品监管行政处罚	处罚对象、案件名称、 违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》	行政处罚决定形成之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	

14	行政处罚	医疗器械监管行政处罚	处罚对象、案件名称、 违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》	行政处罚决定形成之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
15		化妆品监管行政处罚	处罚对象、案件名称、 违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》	行政处罚决定形成之日起 20 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 ■其他 国家企业信用信息公示系统	√		√		√	
16	公共服务	食品安全消费提示警示	食品安全消费提示、警示信息	《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》	信息形成之日起 7 个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他	√		√		√	√

17	公共服务	食品安全应急处置	应急组织机构及职责、应急保障、监测预警、应急响应、热点问题落实情况等	《中华人民共和国政府信息公开条例》 《关于全面推进政务公开工作的意见》	信息形成之日起20个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	√
18		食品药品投诉举报	食品药品投诉举报管理制度和政策、受理投诉举报的途径等	《中华人民共和国政府信息公开条例》 《关于全面推进政务公开工作的意见》 《食品药品投诉举报管理办法》	信息形成之日起20个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	√
19		食品用药安全宣传活动	活动时间、活动地点、 活动形式、活动主题和内容等	《中华人民共和国政府信息公开条例》 《关于全面推进政务公开工作的意见》	信息形成之日起7个工作日内	市场监督管理部门	■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□政府服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他_____	√		√		√	√